

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1635/2532

วัด แสน ฝาง
นาย อุด ม เจริญกิจวัฒนา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่อ้างเหตุว่า ทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี เนื่องจากทนายจำเลยต้องเดินทางไปงานศพของปู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำเลยไม่ได้ดัดแปลงต่อเติมอาคารที่เช่าและไม่ได้ให้ใครเช่าช่วง เพียงแต่ให้พี่สาวเป็นผู้ดูแลกิจการแทน จำเลยคืนหนังสือสัญญาเช่าแก่โจทก์เพราะถูกโจทก์หลอกลวงว่าจะต่อสัญญาเช่าให้ ส่วนค่าเช่าจำเลยชำระให้โจทก์ทุกเดือนนอกจากเดือนสุดท้าย โจทก์ไม่ยอมรับอ้างว่าให้ต่อสัญญาเสร็จเสียก่อนคำพิพากษาที่ให้จำเลยแพ้คดียังคงคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าหากศาลได้เห็นพยานหลักฐานของจำเลยแล้วคงไม่มีคำพิพากษาเช่นนั้นดังนี้ ถือได้ว่าคำร้องดังกล่าวของจำเลยได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 แล้ว

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยส่งมอบอาคารที่เช่า และให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากอาคารนั้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษาจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยคืนหนังสือสัญญาเช่าให้โจทก์เนื่องจากโจทก์ใช้กลอุบายหลอกลวงว่าจะต่อ

สัญญาเช่าให้ จำเลยไม่เคยบอกเลิกการเช่าและไม่เคยผิดสัญญาเช่า โจทก์ไม่เคย
ทวงถามให้จำเลยชำระค่าเช่าหรือบอกเลิกสัญญาเช่า ตามหนังสือสัญญาเช่าและคำมั่น
ที่ให้กับไว้โจทก์มีหน้าที่ต้องให้จำเลยเช่าอาคารที่พิพาทโดยทำหนังสือสัญญาเช่ากัน
ทุก ๆ 3 ปี จนครบกำหนด 15 ปี จึงขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับโจทก์ยอมให้จำเลย
เช่าอาคารที่พิพาทจนครบ 15 ปี โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่อาจบังคับโจทก์
ให้จำเลยเช่าอาคารที่พิพาทต่อไปขอให้ยกฟ้องแย้งจำเลย ศาลชั้นต้นให้โจทก์นำสืบ
ก่อนในวันนัดสืบพยานฝ่ายจำเลยไม่มาศาล โดยทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี
ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นการประวิงคดีไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา
และพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี จำเลยยื่นคำร้องขอ
ให้พิจารณาใหม่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำร้องของจำเลยมิได้คัดค้านคำพิพากษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ให้ยกคำร้องจำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องไว้ไต่สวน และมีคำสั่งใหม่ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าคำร้องขอให้
พิจารณาใหม่ของจำเลยได้กล่าวคัดค้านคำตัดสินของศาลอย่างละเอียดชัดแจ้งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208วรรคสองหรือไม่ เห็นว่าตาม
คำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยลงวันที่2 กรกฎาคม 2530 อ้างเหตุว่า ทนายจำเลย
ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเนื่องจากทนายจำเลยต้องเดินทางไปงานศพของปู่ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชจำเลยไม่ได้ดัดแปลงต่อเติมอาคารที่เช่าและไม่ได้ให้ใครเช่าช่วง
เพียงแต่ให้พี่สาวเป็นผู้ดูแลกิจการแทน จำเลยคืนหนังสือสัญญาเช่าแก่โจทก์เพราะ
ถูกโจทก์หลอกลวงว่าจะต่อสัญญาเช่าให้ ส่วนค่าเช่าจำเลยชำระให้โจทก์ทุกเดือน
นอกจากเดือนสุดท้ายโจทก์ไม่ยอมรับอ้างว่าให้ต่อสัญญาเสร็จเสียก่อน คำพิพากษาที่
ให้จำเลยแพ้คดีจึงคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าหากศาลได้เห็นพยานหลักฐาน
ของจำเลยแล้ว คงไม่มีคำพิพากษาเช่นนั้นดังนี้ถือได้ว่าจำเลยได้กล่าวโดยละเอียดชัด
แจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสองแล้วที่ศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอ
พิจารณาใหม่ของจำเลยไว้ไต่สวนและมีคำสั่งใหม่นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร dungทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>